

**SITI KHADIJAH BINTI AHMAD SUPADI
MOHD YUNUS BIN AHMAD SUPADI
SITI SARAH BINTI AHMAD SUPADI
SITI AMINAH BINTI AHMAD SUPADI
SITI MARIAM BINTI AHMAD SUPADI
AHMAD NOH BIN AHMAD SUPADI
SITI HAINIZAH BINTI AHMAD SUPADI**

**PEMOHON 1
PEMOHON 2
PEMOHON 3
PEMOHON 4
PEMOHON 5
PEMOHON 6
PEMOHON 7**

lawan

MUHAMMAD KHAIRUM BIN AHMAD ADAM RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 14 September 2022 bersamaan 17 Safar 1444H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0073-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : *Encik Mohammad Amir Nazli bin Hussin
(Tetuan Amir Hussin & Associates)*

Peguam Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 22/8/2022 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak keseluruhan perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi

Syariah di Shah Alam (YA Hakim Bicara), Selangor dalam kes Saman No. 10400-044-0925-2017 pada 1/3/2018.

[2] Berdasarkan Notis Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini menyemak dan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes Saman No: 10400-0925-2017 bertarikh 1/3/2018.
- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan 1/1 bahagian daripada harta tak alih yang dipegang bawah hak milik No.H.S.(M):4350, No.PT 4155 Giching, Mukim Labu, Daerah Sepang Negeri Selangor hendaklah difaraidkan kepada waris qadim Allahyarham Ahmad Husin bin Ahmad Supadi (No.KP: 740131-10-5405) berkuat kuasa serta-merta selepas penghakiman Semakan diputuskan.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pemohon-Pemohon adalah waris qadim dan pihak-pihak yang berkepentingan kea atas harta peninggalan Allahyarham Ahmad Husin bin Ahmad Supadi (*Selepas ini dikenali sebagai "si mati"*) yang telah meninggal dunia pada 21/9/2020. Manakala Responden pula adalah anak saudara kepada si mati.

[4] Pada 19/12/2017, si mati telah memfailkan kes Tuntutan Pengesahan Hibah melalui kes Saman No: 10400-0925-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor untuk mengesahkan hibahnya bagi hartanah No.H.S.(M):4350, No.PT 4155 Giching, Mukim Labu, Daerah Sepang Negeri Selangor kepada pihak Responden. Dalam tuntutan tersebut, hanya si mati dan Responden sahaja terlibat sebagai pihak Plaintiff dan Defendan.

[5] Berdasarkan tuntutan tersebut, pada 1/3/2018 YA Hakim Bicara telah memerintahkan sebagaimana terma-terma berikut:

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan sub perenggan 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa hibah Ahmad Husin bin Ahmad Supadi (No.KP: 740131-10-5405) kepada Muhammad Khairum bin Ahmad Adam (No.KP: 880227-05-5523) pada 29 November 2017 adalah sah mengikut hukum Syarak.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan 1/1 bahagian daripada harta tak alih dipegang bawah hak milik No.H.S.(M):4350, No.PT 4155 Giching, Mukim Labu, Daerah Sepang, Negeri Selangor hendaklah dipindahmilikan kepada Defendan Muhammad Khairum bin Ahmad Adam (No.KP: 880227-05-5523).*

[6] Pada 21/9/2021 iaitu semasa perbicaraan harta peninggalan si mati diadakan di Pejabat Pusaka Kecil Daerah Sepang , Pemohon-Pemohon telah membangkitkan isu kesahan hibah tersebut memandangkan ketika hibah dibuat, si mati adalah seorang yang tidak sempurna akal. Justeru pihak Pendaftar Pejabat Pusaka Kecil telah menyarankan agar bantahan tersebut dilakukan di Mahkamah Syariah yang berbidangkuasa dengan memberi tempoh tangguhan perbicaraan selama 6 bulan.

[7] Bertindak atas saranan tersebut, maka permohonan semakan ini difailkan setelah mendapat kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan pada 10/8/2022 daripada Panel Mahkamah Rayuan Syariah.

ALASAN SEMAKAN

[8] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini yang dapat disimpulkan iaitu pelaksanaan instrumen hibah antara si mati dengan Responden bertarikh 29/11/2017 yang telah diendorskan sebagai penghakiman hibah pada 1/3/2018 adalah tidak memenuhi kehendak Hukum Syarak apabila si mati disahkan mengalami masalah ketidakupayaan mental untuk memberi atau memindah milik hartanya kepada Responden.

[9] Bagi menyokong alasan ini, Pemohon-Pemohon telah mengemukakan dokumen-dokumen berikut:

- i. Kad Orang Kurang Upaya (OKU) si mati yang dikeluarkan oleh Pendaftar Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang pada tahun 2016. (exshibit AS-3)

- ii. Surat Pengesahan Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU) yang mengesahkan si mati seorang Orang Kurang Upaya kategori mental yang dikeluarkan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang pada 25/11/2021. (exshibit AS-6).
- iii. Laporan Perubatan si mati yang mengesahkan si mati telah dirujuk ke Wad Psikiatri dan telah didiagnosis sebagai pesakit schizophrenia yang dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan Jabatan Psikiatri, Hospital Tuanku Jaafar, Seremban pada 13/4/2022 (exshibit AS-10).
- iv. Borang Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara yang dikeluarkan oleh Pakar Psikiatri, Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental, Hospital Putrajaya pada 11/6/2020. (exshibit AS-11)

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa

perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[11] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[12] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes ***PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112*** menjelaskan seperti berikut:

"In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice."

Dalam kes tersebut, YA Hakim telah memberi panduan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus diganggu demi kepentingan keadilan.

[13] Sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau

penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[14] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[15] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks semakan ini, Peraturan 5 yang berikut adalah relevan.

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

[16] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn.***

Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[17] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan autoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara. Ia memberi maksud perintah atau penghakiman yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara ternyata telah membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[18] Bagi memutuskan persoalan tersebut, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Saman No. 10400-044-0925-2017 untuk menentukan sama ada ia menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas. Hasil pengamatan kami kepada rekod tersebut menunjukkan bahawa perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara adalah bersifat muktamad.

[19] Berdasarkan panduan yang diberikan melalui peraturan 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [16] di atas, adalah jelas menunjukkan bahawa kes-kes yang telah diputuskan secara muktamad hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum

Syarak. Justeru, persoalannya adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan telah berlaku atau tidak dalam kes ini.

[20] Selepas merujuk keseluruhan alasan semakan dan exhibit-exhibit yang dikemukakan sebagaimana pada perenggan [8] dan [9] di atas dan rekod-rekod prosiding, kami mendapati alasan utama yang dibangkitkan adalah berkaitan kekhilafan YA Hakim Bicara yang telah mengesahkan hibah si mati kepada Responden tanpa mengambil kira status si mati pada waktu itu sebagai OKU yang mengalami kecelaruan mental.

[21] Persoalan ini pada hemat kami adalah berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang pemberi hibah untuk menjadikan hibahnya sah. Menurut Hukum Syarak, pemberi hibah (*al-wahib*) hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan *rushd* (matang dan berkemampuan menguruskan harta). Oleh kerana ia melibatkan isu Hukum Syarak yang memberi kesan kepada kesahan hibah, maka pada hemat kami ia mempunyai asas kukuh untuk disemak.

[22] Semakan kami kepada keseluruhan rekod prosiding menunjukkan YA Hakim Bicara telah mengesahkan hibah tersebut apabila Responden bersetuju dengan tuntutan si mati dan YA Hakim Bicara turut bergantung penuh kepada Surat Ikatan Deklarasi Hibah yang dibuat di Amanah Raya Berhad (ARB) pada 29/11/2017. Kami berpandangan pada peringkat ini YA Hakim Bicara telah bertindak betul dalam keputusannya memandangkan tiada sebarang fakta berkaitan masalah mental si mati telah dikemukakan di hadapannya pada waktu itu.

[23] Sungguhpun begitu, berdasarkan alasan serta fakta-fakta material yang dikemukakan oleh Pemohon-Pemohon dalam semakan ini, ia telah menimbulkan persoalan berkaitan dengan kesahan transaksi hibah antara si mati dan Responden. Hal ini memandangkan wujudnya percanggahan fakta dan keraguan apabila dalam Surat Ikatan Deklarasi Hibah ARB, si mati dikatakan seorang yang sempurna akal semasa hibah dibuat tetapi rekod-rekod yang dikemukakan oleh Pemohon-Pemohon menunjukkan si mati mengalami masalah mental sebelum dari itu lagi.

[24] Sehubungan dengan itu, pada hemat kami Pemohon-Pemohon selaku pihak yang berkepentingan terhadap harta peninggalan si mati mempunyai *locus standi* menggantikan pihak si mati untuk memberikan keterangan mencabar keputusan YA Hakim Bicara setelah tidak berpeluang berbuat demikian dalam prosiding sebelum ini. Dalam hal ini kami merujuk kepada peruntukan seksyen 23 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang antara lain memperuntukkan:

Seksyen 23. Penurunan kepentingan

(1) Dalam hal mana-mana penyerahhakan, pewujudan, perubahan, perpindahan atau penurunan kepentingan, harta pusaka, hakmilik atau tanggungan mana-mana pihak, antara permulaan mana-mana prosiding dengan penghakiman di dalamnya, orang yang kepadanya atau padanya kepentingan, harta pusaka, hakmilik, atau tanggungan telah diberikan atau turun boleh memohon supaya dia ditambahkan sebagai suatu pihak atau dijadikan suatu pihak bagi menggantikan suatu pihak yang lain dan plaintif boleh mengikut cara yang sama memohon untuk mendapatkan penambahan atau penggantian sedemikian, jika pihak yang berkenaan ialah defendan.

[25] Berdasarkan ulasan yang telah diberikan, dapatan kami adalah transaksi hibah yang berlaku antara si mati dan Responden adalah meragukan. Bagi merungkai

persoalan ini maka suatu perbicaraan semula wajar diadakan dengan memfokuskan kepada status keupayaan mental si mati semasa hibah dibuat dan lain-lain isu yang berhubungan dengannya.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan ini **DITERIMA**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Saman No. 10400-044-0925-2017 bertarikh 1/3/2018 **DIBATALKAN**.
3. Kes Saman No. 10400-044-0925-2017 hendaklah **DIBICARAKAN SEMULA** di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain dengan mengambil keterangan Pemohon-Pemohon yang dijadikan pihak bagi menggantikan si mati / Plaintiff.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor